

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย บุญ ศรี บุญสวรรค์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 251, มาตรา 265

จำเลยปลอมหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมซึ่งเป็นเอกสารราชการ และยังได้ปลอมดวงตราของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แล้วประทับดวงตราปลอมดังกล่าวในหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมที่ปลอมขึ้นนั้นพฤติการณ์แห่งคดีเห็นได้ว่าจำเลยกระทำการดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนาที่จะปลอมหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกเหนือพื้นที่ควบคุมทั้งฉบับให้สำเร็จบริบูรณ์เท่านั้น กรณีหาได้มีการกระทำอื่นใดอีกฉะนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางชายแดนซึ่งไม่ใช่ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้ว จำเลยได้เข้าพักอาศัยที่จังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่และได้ปลอมดวงตราประทับรูปสิงห์ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการปลอมเอกสารราชการและปลอมเอกสาร
หนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่
ควบคุม อันเป็นเอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานอำเภอสวนผึ้งทำขึ้นและรับรองใน
หน้าที่ โดยทำปลอมขึ้นทั้งฉบับและใช้ดวงตราปลอมดังกล่าวประทับลงในเอกสาร
หนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่
ควบคุม ซึ่งจำเลยทำปลอมขึ้นพร้อมกับลงลายมือชื่อนายไชยกุล ตั้งทองปลัดอำเภอ
รักษาการแทนนายอำเภอสวนผึ้งปลอมลงในเอกสารราชการดังกล่าว และใช้
เอกสารราชการดังกล่าวแสดงต่อร้อยตำรวจโทสุภาพ ดีดอม กับพวก ซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารราชการที่แท้จริง ในประการ
ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร้อยตำรวจโทสุภาพ ดีดอม กับพวกเจ้าพนักงาน
อำเภอสวนผึ้ง เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและประชาชน ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252, 265, 268, 91, 33 พระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18, 62, 81 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 251, 252, 265, 268 วรรคสองพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 มาตรา 11, 12 วรรคหนึ่ง (1), 18 วรรคสอง, 62 วรรคหนึ่ง, 81 การกระทำ
ของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง
และไม่ยื่นแบบรายการที่กำหนดไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำคุก
4 เดือน ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4
เดือน ฐานปลอมดวงตรา จำคุก 3 ปี ฐานใช้ดวงตราปลอม จำคุก 3 ปี ฐานปลอม

เอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 9 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 10 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและทำดวงตราปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265, 251 กระทั่งหนึ่งซึ่งโทษตามมาตรา 251 เป็นบทหนักกับมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมและใช้ดวงตราปลอมตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 265 และมาตรา 252 อีกด้วย ซึ่งโทษตามมาตรา 252 เป็นบทหนัก ตามมาตรา 263 ให้ลงโทษตามมาตรา 252 เป็นบทหนัก ตามมาตรา 263 ให้ลงโทษตามมาตรา 251 กระทั่งเดียวจำคุก 3 ปี รวมจำคุก 3 ปี 8 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 10 เดือน นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า ความผิดฐานปลอมดวงตราของเจ้าพนักงาน และความผิดฐานปลอมเอกสารราชการเป็นความผิดต่างกรรมกัน ต้องเรียงกระทังลงโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้นเห็นว่าจากมูลคดีที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่า จำเลยปลอมหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมซึ่งเป็นเอกสารราชการ และยังได้ปลอมดวงตราของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแล้วประทับดวงตราปลอมดังกล่าวลงในหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมที่ปลอมขึ้นเช่นกันดังกล่าวนั้น พฤติการณ์แห่งคดีเห็นได้ว่าจำเลย

กระทำการดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนาที่จะปลอมหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมทั้งฉบับให้สำเร็จบริบูรณ์เท่านั้น กรณีหาได้มีการกระทำอื่นใดอีกดังเช่นที่โจทก์ฎีกาไม่ ฉะนั้น การกระทำของจำเลย จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พันธาวุธ ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในคดีนี้ จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษรวม 5 กระทง คือ 1. ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางและไม่ยื่นแบบรายการที่กำหนดไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ฐานปลอมดวงตรา 4. ฐานใช้ดวงตราปลอม 5. ฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารราชการปลอม ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคสอง กระทงเดียว คำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นผลให้ลงโทษจำคุกจำเลย จำเลยจึงอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาลงโทษใน

สถานเบาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิและแม้ใน
อุทธรณ์ของจำเลยจะมีได้ยกปัญหาขึ้นมาว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ว่าการกระทำของ
จำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือเป็นความผิดหลายกรรมหรือไม่ ศาล
อุทธรณ์ก็สามารถหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยเองได้ เพราะเป็นปัญหาข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 195 วรรคสอง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1078/2539)แต่ศาลอุทธรณ์มีความ
เห็นต่างไปจากศาลชั้นต้น จึงพิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด
รวม 4 กระทง คือ กระทงแรกฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่
ผ่านช่องทางและไม่ยื่นแบบรายการที่กำหนดไว้ และไม่ผ่านการตรวจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กระทงที่สองฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต กระทงที่สามฐานปลอมเอกสารราชการและทำดวงตราปลอมตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 265,251 ซึ่งโทษตามมาตรา 251เป็นบทหนัก กระทงที่สี่ฐาน
ใช้เอกสารราชการปลอมและใช้ดวงตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 265และมาตรา 252 ซึ่งโทษตามมาตรา 252
เป็นบทหนัก โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารราชการกับความผิด
ฐานทำดวงตราปลอมเป็นความผิดกรรมเดียวกัน เมื่อโจทก์มีความเห็นต่างออกไป ก็
ชอบที่จะยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาได้ แม้โจทก์จะมีได้ยื่นอุทธรณ์ไว้เพราะถือว่าเป็นปัญหา
ข้อกฎหมายที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่ในที่สุดศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และพิพากษายืน ขอให้สังเกตวิธีการ
ลงโทษของศาลอุทธรณ์ คือศาลอุทธรณ์ให้ลงโทษกระทงที่สามและกระทงที่สี่ ตาม
มาตรา 251 กระทงเดียว ที่เป็นเช่นนี้มีใช่เพราะความผิดกระทงที่สามและกระทงที่สี่
เป็นการกระทำเดียวหรือเป็นกรรมเดียว แต่เป็นเพราะมาตรา 263 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา บัญญัติไว้ว่า "ถ้าผู้กระทำความผิดมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา
254ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจาก

การกระทำความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 254 แต่กระหนเดียว" มาตรา 263 นี้ เป็นข้อยกเว้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ศาลจึงต้องลงโทษตามมาตรา 251 กระหนเดียวตามที่มาตรา 263 บัญญัติไว้ ส่วน กระหนที่สี่ความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและใช้ดวงตราปลอม ตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 265 และมาตรา 252 นั้น ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ ว่า เมื่อจำเลยนำเอกสารราชการปลอมที่มีดวงตราปลอมของเจ้าพนักงานประทับไว้ ไปใช้ถือได้ว่าเป็นการใช้เอกสารราชการปลอมและใช้ดวงตราปลอมอยู่ในตัวและเป็น กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3887/2532) และขอให้ สังเกตด้วยว่าความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและใช้ดวงตราปลอมดังกล่าวผู้ใช้ กับผู้ปลอมเป็นคนเดียวกัน และมาตรา 268 กับมาตรา 252 ก็ได้เขียนระวางโทษไว้ โดยตรง แต่ไปผูกโทษไว้กับมาตรา 265 และมาตรา 251 แล้วแต่กรณี ดังนั้น มาตรา 263 จึงระบุเพียงมาตราที่มีระวางโทษก็พอ โดยไม่จำเป็นต้องระบุมาตรา 252 ลงใน มาตรา 263 อีก คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารราชการกับความ ผิดฐานปลอมดวงตราของเจ้าพนักงานเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ศาลฎีกาคงมองไปที่เจตนาของจำเลยว่า จำเลยคงประสงค์ที่จะให้การปลอมเอกสาร ทั้งฉบับสำเร็จบริบูรณ์เท่านั้น การกระทำของจำเลยทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการ ปลอมเอกสารในขั้นตอนพิมพ์หรือเขียนตระเตรียมเอกสารไว้ก็ดี การทำปลอมดวง ตราเพื่อที่นำมาประทับในเอกสารที่ตระเตรียมไว้ก็ดี เป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่ง เพื่อให้การปลอมเอกสารทั้งฉบับเป็นไปอย่างแนบเนียนและสมจริงบรรลุความ ประสงค์ของจำเลย โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำดวงตราปลอมที่ทำขึ้นนั้นไปใช้ ประการอื่นใด นอกเหนือจากนำไปประทับลงในหนังสือรับรองที่อนุญาตทำงานเฉพาะ บุคคลอยู่พื้นที่สูงใช้ในกรณีไปทำงานนอกพื้นที่ควบคุมเท่านั้น และผู้เขียนมีความ เห็นไปถึงว่าคำพิพากษาศาลฎีกานี้ไม่น่าจะถือเป็นบรรทัดฐานได้แน่นอนทีเดียว เพราะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแต่ละสำนวน และความเป็นจริงแล้วลักษณะ

การทำปลอมดวงตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงานนั้นสามารถแยกได้เป็นความผิดสำเร็จต่างหากโดยไม่ต้องอาศัยความผิดฐานปลอมเอกสารและการทำปลอมดวงตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงานก็อาจกระทำขึ้นก่อนหรือภายหลังจากที่มีการปลอมเอกสารเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ การที่นำดวงตราหรือรอยตราปลอมมาประทับลงในเอกสารที่ทำปลอมไว้เป็นเพียงขั้นตอนสุดท้าย ภายหลังจากที่ได้มีการทำปลอมดวงตราหรือรอยตรา กับทำเอกสารปลอมเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น เช่น ข้อเท็จจริงหากปรากฏว่า จำเลยถูกจับกุมได้พร้อมกับยึดดวงตราหรือรอยตราปลอมที่ทำขึ้นได้อันหนึ่งและยึดเอกสารราชการปลอมที่มีรอยตราปลอมของเจ้าพนักงานประทับไว้เรียบร้อยแล้วอีกอันหนึ่ง ดังนี้ จะว่าความผิดฐานปลอมเอกสารราชการปลอมกับความผิดฐานทำปลอมดวงตราของเจ้าพนักงานเป็นความผิดกรรมเดียวกันก็ไม่ผิดนัก เพราะเจ้าพนักงานยึดดวงตราหรือรอยตราปลอมที่จำเลยทำปลอมขึ้นได้ และสามารถแยกแยะความผิดฐานทำปลอมดวงตราหรือรอยตราของเจ้าพนักงานออกจากความผิดฐานปลอมเอกสารราชการที่มีรอยตราปลอมของเจ้าพนักงานประทับไว้ได้อย่างชัดเจนจึงยังต้องรอดูข้อเท็จจริงและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไป วรวิทย์ฤทธิพิศ